

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗▼▽◆△-004

제 목 하도급공사 현장대리인 관리 부적정

관계부서 ⊗▼▽◆△

조치부서 ⊗▼▽◆△

내 용

1. 업무개요

⊗▼▽◆△는 감사대상기간 중 “2022년 ⊗▼▽◆△ 경상정비공사(2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31. / 21,104,287천 원)” 등 85개 공사의 원활한 수행을 위해 “2022년 제2, 3발 기계설비 경상정비 하도급공사(2022. 03. 01. ~ 2022. 12. 31. / 2,534,977천 원)” 등 59개의 하도급공사를 시행하여 현장대리인을 선임하였다.

한편, 회사는 「건설산업기본법」에서 규정하고 있는 하도급공사 현장대리인 중복 선임 금지 관련 조항 위반을 방지하기 위하여, 회사 ERP 전산 시스템에 현장대리인의 실명을 입력하고, 조회하여 중복 선임 여부를 확인 토록 시스템을 운영하고 있다.

2. 하도급공사 현장대리인 자격요건 확인 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제25조에 따르면 공사시공부서는 공사 착공 시에 계약상대자로부터 현장대리인 선임계와 해당 기술자 자격(면허) 사본 등 필요 서류를 제출받아야 한다. 그리고 같은 규정 제26조제1항과 제2항에 따르면 공사시공부서는 계약상대자가 국가기술자격취득자 또는 「전력기술 관리법」, 「건설기술진흥법」 등 관계법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 선임하여 배치하였는지를 확인하여야 하며, 「변동공사 하도급 공사 관리 가이드」(1000-TP-TG001) 6.5(하도급공사의 운영 및 관리)에 따르면 공사감독원은 계약상대자로부터 공사관리규정 제25조(공사착공)에 따라 서류를 제출받아 확인한 후 기술부·팀에 관련서류를 접수 의뢰해야 한다.

한편, 건설공사의 기술자 배치에 대해서는 「건설산업기본법」 제40조제

1항과 같은 법 시행령 제35조제1항과 제2항에서 정하는 대로 같은 법 시행령 별표 5의 공사에정금액¹⁾의 규모별 배치기준에 따라야 한다.

해당 배치기준의 비고 6항에 따라 공사에정금액 1억 미만 기계설비공사나 구조물해체·비계공사 분야 전문공사는 「건설산업기본법 시행령」[별표 2]에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 자로서 「건설기술 진흥법」에 따른 해당 직무분야 초급 이상 건설기술인 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자(기능사 이상)를 선임하여야 한다. 또한 해당 배치기준의 비고 5항에 따라 공사에정금액 1억 이상 5억 미만 기계설비공사나 구조물해체·비계공사 분야 전문공사는 해당 직무분야 중급 이상 건설기술인과 초급 건설기술인으로 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자(기능사 이상)로 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람을 선임하여야 한다.

건설산업기본법 시행령 별표 5, 별표 2

□ [별표 5] 공사에정금액의 규모별 건설기술인 배치기준

공사예정금액의 규모	건설기술인의 배치기준
30억원 미만	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 2. 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 해당 직무분야의 중급기술자 이상인 자 나. 해당 직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자

비 고

- 위 표에서 "해당 직무분야"란 「국가기술자격법」 제2조제3호 또는 「건설기술진흥법시행령」 별표 1에 따른 직무분야를 말한다.
- 위 표에서 "해당 공사와 같은 종류의 공사현장"이란 건설기술인을 배치하려는 해당 건설공사의 목적물과 종류가 같거나 비슷하고 시공기술상의 특성이 비슷한 공사를 말한다.
- 위 표에서 "시공관리업무"란 건설공사의 현장에서 공사의 설계서 검토·조정, 시공, 공정 또는 품질의 관리, 검사·검측·감리, 기술지도 등 건설공사의 시공과 직접 관련되어 행하여지는 업무를 말한다.
- 위 표에서 "시공관리업무" 및 "실무"에 종사한 기간에는 기술자격취득 이전의 경력이 포함된다.
- 건설사업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람을 배치할 수 있다.
- 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 전문공사를 시공하는 경우로서 1건 공사의 공사예정금액이 1억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람을 배치할 수 있다.

□ [별표 2] 전문공사를 시공하는 업종의 업무분야별 등록기준

건설업종	업무분야	기술능력	자본금	
기계가스설비 공사업	기계설비공사	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상 가. 「건설기술진흥법」에 따른 기계·건축 분야의 초급 이상 건설기술인 나. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자	법인 및 개인	1억5천만 원 이상
구조물해체· 비계공사업	구조물해체· 비계공사	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상 가. 「건설기술진흥법」에 따른 토목·건축·광업 분야(화학류 관리 분야로 한정한다)의 초급 이상 건설기술인 나. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자	법인 및 개인	1억5천만 원 이상

1) 국토교통부 전자민원 FAQ : 공사예정금액은 일반적으로 부가가치세액이 포함된 설계금액(추정가격+부가세+도급자 설치 관급자재)이 이에 해당함.

따라서 ⊗▼▽◆△는 하도급공사의 현장대리인 선임 또는 교체 시에 계약상대자로부터 현장대리인 선임계(변경계)와 해당 기술자 자격 사본, 경력확인서(경력 확인 필요시) 등 필요 서류를 제출받아 취득자격과 보유경력이 법령상 기준을 충족하는지 여부를 확인하여야 하며, 기준은 [표 1]과 같다.

[표 1] 건설공사 현장대리인 선임(교체) 시 적용 기준(건설산업기본법 시행령 제35조 제2항)

공사예정금액	건설기술인		국가기술자격		경력기준
	중급	초급	산업기사	기능사	
30억원 미만	가능	조건부가능 (경력 확인필요)	조건부가능 (경력 확인필요)	불가능	■(초급) 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자 ■(산업기사 이상) 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자
1억원 이상 5억원 미만 (전문공사)	가능	조건부가능 (경력 확인필요)	조건부가능 (경력 확인필요)	조건부가능 (경력 확인필요)	■(초급) 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 ■(기능사 이상) 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자
1억원 미만 (전문공사)	가능	가능	가능	가능	-

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, ⊗▼▽◆△의 감사대상기간 동안 시행한 하도급공사의 현장대리인 선임·교체 내역을 점검한 결과, [표 2]와 같이 “▼▽ 인양장비 안전성 비파괴(MT,VT)공사”의 경우는 하도급사 자격(자분침투Ⅲ)으로 관련 법령에서 인정하지 않는 자격증을 제출받았고, “▼▽ 8호기 BA HOPPER 내화물 보강공사” 등 2건의 하도급공사에 대하여는 적정자격을 제출받지 않아 현장대리인 선임기준을 충족하지 못하는 것으로 확인되었다.

[표 2] 하도급공사 현장대리인 자격사항

(단위: 천 원)

순번	공사명	공사기간	공사금액	공사감독	자격사항	비고
1	▼▽ 인양장비 안전성 비파괴(MT,VT)공사	'22.02.01~ 02.28.	8,426	000	자분침투Ⅲ	불인정자격 (하도급사 자격)
2	▼▽ 8호기 BA HOPPER 내화물 보강공사	'23.02.27.~ 05.05.	118,132	LIG	지게차운 전기능사	적정자격 미제출
3	▼▽ 7호기 BA HOPPER 내화물 보강공사	'23.05.18.~ 07.02.	38,681	LIG	지게차운 전기능사	적정자격 미제출

3. 하도급공사 현장대리인 중복 선임 방지 노력 미흡

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제40조와 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치 기준 등)에 따라 건설공사 현장에 현장대리인(건설기술인)을 1명 이상 배치하여야 한다. 또한, 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 현장대리인 선임계 수령 시 회사 전산시스템에 현장대리인의 실명, 시작일, 종료일을 입력하여 현장대리인의 중복 선임여부를 확인하고, 중복 선임으로 현장대리인(건설기술인)이 공사 현장에 미상주 하는 상황이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ⊗▼▽◆△는 '23년도 “제5호기 계측제어설비 분해점검 공사 (2023. 10. 04. ~ 12. 03.)” 등 6건의 하도급공사를 수행하면서 [표 3]과 같이 하도급공사 착공 시 제출된 현장대리인 선임내역을 회사 전산시스템에 오입력하였다. 그 결과 ⊗▼▽◆△는 현장대리인의 타 공사와 중복선임 여부를 확인하지 않고 공사를 진행하였으며, 이후 하도급공사가 수행된 다른 사업소도 ⊗▼▽◆△ 현장대리인과의 중복 여부를 확인할 수 없었다.

[표 3] 하도급공사 현장대리인 ERP 오입력 내역

순번	하도급공사	업체명	공사기간	오입력내역	현장대리인
1	▼▽ 포스코 #3,4 발전기 고정자권선 교체공사	▽◆△	'23.01.02.~ 05.16.	고정자	⊗▼▽
2	제3,8호기 계측제어설비 분해점검 공사	▽◆△	'23.02.27.~ 05.05.	계측	⊗▼▽
3	제8호기 LPBP STOP VALVE 정비공사	▽◆△	'23.03.28.~ 05.04.	대명	⊗▼▽
4	제6,7호기 계측제어설비 분해점검 공사	▽◆△	'23.04.17.~ 06.22.	계측호	⊗▼▽
5	제5호기 고압전동기 점검정비 공사	▽◆△	'23.10.04.~ 11.21.	고압전동기	⊗▼▽
6	제5호기 계측제어설비 분해점검 공사	▽◆△	'23.10.04.~ 12.03.	계측제	⊗▼▽

※ '23년 시행 특정감사(변동공사의 하도급공사 현장대리인 운영실태점검, '23.11.22.~12.15.) 감사대상기간 중복 건(2건) 제외

관계부서 의견 ⊗▼▽◆△ 공사담당자 등은 현장대리인 제출 서류 확인이 미흡했음을 인정하며 향후에는 현장대리인 선임 또는 교체 시에 관계 법령에서 정한 자격요건을 보유하고 있는 자를 선임하였는지 여부를 제출서류를 통하여 확인하겠다고 하였다. 또한, 현장대리인 전산입력 미흡 사안의 경우도 중복선임

등의 문제점을 인식하고 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊗▼▽◆△장은

- ① 현장대리인 관리를 미흡하게 한 관련자들에게 주의 조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
⊗▼▽◆△	대리	XDV	공무담당	'21.07.01.~현재	하도급공사 현장대리인 관리 부적정	주의
	기술역	LIG	가계2부 부장	'21.01.11.~'24.01.10.	하도급공사 현장대리인 관리 부적정	기조치 NO.002